Indexmiete anpassen

Erklärung zur Änderung der Nettokaltmiete

Absender und Anschrift

An sämtliche Mietvertragsparteien und Zustellanschrift

Wohnung und Mietvertragsdatum

Ort und Datum

Guten Tag, auf Grundlage der in unserem Mietvertrag vereinbarten Indexmiete nach § 557b BGB erkläre ich die folgende Änderung der monatlichen Nettokaltmiete. Maßgeblich ist der Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamts.

Vertragsklausel und Datum der Indexvereinbarung

Bisherige Nettokaltmiete in EUR und seit wann unverändert

Bisheriger Bezugsmonat und Indexwert

Neuer Bezugsmonat und Indexwert

Einheitliches Basisjahr beider Indexwerte

Berechnung: neue Nettokaltmiete = bisherige Nettokaltmiete × neuer Index / alter Index. Veränderung in Prozent = (neuer Index / alter Index - 1) × 100.

Veränderung in Prozent und in EUR pro Monat

Neue Nettokaltmiete in EUR

Unveränderte Vorauszahlungen sonstige Zahlungen und neue Gesamtsumme in EUR

Die geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten Monats nach Zugang dieser Erklärung zu zahlen. Ein gegebenenfalls zusätzlich eingetragenes Datum darf diesen Zeitpunkt nicht unterschreiten.

Ermittelter Zahlungsbeginn nach dokumentiertem Zugang

Name der erklärenden Person und Funktion

Indexmiete anpassen

Anwendung und Prüfung

Für Wohnraum in Deutschland. Blankomuster, Prüfstand 01.11.2026. Vor Verwendung Vertragsdaten, Berechtigung und Einzelfall prüfen. Diese letzte Seite ist eine Arbeitshilfe und wird nicht mit dem Schreiben versandt.

Die PDF-Felder sind ausfüllbar, rechnen aber nicht automatisch. Eingaben speichern, Datei erneut öffnen und vor Versand auf Vollständigkeit prüfen. Eine eingetippte Namensangabe ersetzt keine gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift. Die bearbeitbare Markdown-Fassung liegt neben dem PDF.

Berechnung und Wirksamkeit

Nur bei wirksamer schriftlicher Indexvereinbarung. Mindestens ein Jahr unveränderte Miete und Vertragsregelung prüfen; Zugang an sämtliche Mietvertragsparteien nachweisen. Textform genügt für die Anpassungserklärung. Indexänderung und neuer Mietbetrag oder Erhöhungsbetrag müssen nachvollziehbar angegeben sein.

Beide Monatswerte aus derselben veröffentlichten VPI-Reihe mit demselben Basisjahr verwenden. Nach Umbasierung beide Werte aktualisieren. Keine erfundenen Indexwerte und keine Vermischung mit harmonisiertem Index oder bloßer Vorjahresinflation. Die prozentuale Darstellung ist ein Transparenzzusatz; BGH VIII ZR 291/16 verlangt sie nicht zwingend.

Mit voller Rechengenauigkeit rechnen und erst den Euro-Endbetrag auf Cent runden. Betriebskostenvorauszahlungen nicht mitindexieren. Auch eine Indexsenkung berücksichtigen. Mietpreisbremse bei Ausgangsmiete und sonstige Besonderheiten gesondert prüfen. Dieses Muster führt keine Indexmiete neu ein.

Rechtsgrundlagen und Quellen

BGB § 557b

BGH 22.11.2017 VIII ZR 291/16

BGH 26.05.2021 VIII ZR 42/20

Destatis Hinweise zu Wertsicherungsklauseln